

Scouts du Sénégal

Région de Dakar



RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE

Selon la loi N° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences aux régions, aux et aux communautés locales, les collectivités éducatives sont : « un regroupement d'enfants, d'adolescents, d'adultes à l'occasion des vacances et des temps de loisirs, pour mener des activités destinées à leur épanouissement moral, psychologique, social et culturel ».
La lecture de cette définition apporte un certain nombre de réflexions de notre part. La première renvoie à l'idée de mobilisation d'individus avec une certaine organisation et des responsabilités. La deuxième s'inscrit dans une mission confiée souvent par les parents aux encadreurs : mission d'épanouissement, d'éducation et de formation. Dans les collectivités éducatives, une telle mission s'accompagne toujours de moyens pour leur accomplissement. Ces moyens peuvent être considérés comme des droits pour le moniteur qui est obligé de satisfaire les désirs des parents et de leurs enfants. Cette obligation est analysée ici comme des devoirs.
Toutefois, dans l'accomplissement de sa mission, le(la) chef(taine) scout(e) peut rencontrer quelques difficultés liées soit par sa négligence, soit par son comportement. Dans cette situation, il peut tomber sous le coup de la loi. C'est en ce moment qu'interviennent les notions de responsabilité civile et de responsabilité pénale qui retiennent notre attention dans le cadre de ce cours. Mais auparavant, il est important de s'attarder sur les droits et les devoirs du(de la) chef(taine) scout(e).

I.) LES DROITS ET DEVOIRS DU(DE LA) CHEF(TAINE)

A.) Les droits

Pour mener à bien sa mission, le(la) chef(taine) scout(e) a droit à :

- une information sur le Projet Pédagogique
- une assurance de protection de sa personne et de ses biens
- des moyens suffisants pour réaliser une activité

B.) Les devoirs

L'exercice des droits s'accompagnant avec l'accomplissement des devoirs, le(la) chef(taine) scout(e) a le devoir c'est-à-dire l'obligation de :

- réaliser le projet pédagogique dans le respect des orientations qui lui sont fixées.
- éduquer et former les jeunes afin qu'ils deviennent des citoyens utiles à la société.
- veiller à l'hygiène et à la sécurité physique, morale et matériel des enfants à tout instant (24 / 24)

II.) LA RESPONSABILITE CIVILE

A) Notion juridique de la responsabilité

La loi, dans le souci d'harmoniser la vie en société met en place des règles que tout individu est tenu de respecter. On est alors responsable dès qu'on viole ces règles. C'est l'exemple de l'automobiliste qui viole un feu rouge.

La responsabilité suppose dans certains cas la transgression d'une obligation générale de prudence et de diligence, un acte qu'un bon père de famille n'aurait jamais fait. C'est l'exemple du piéton qui traverse la chaussée en lisant tranquillement son journal.

Par ailleurs on peut être déclaré responsable soit parce que personnellement on a causé à autrui un dommage, soit parce que le jeune qui est sous notre contrôle a causé le dommage, soit enfin parce que la chose ou l'animal qui est sous notre garde a été l'instrument du dommage. On parle en ce moment de **responsabilité civile** parce que l'auteur du dommage est tenu de le réparer par l'octroi de dommages- intérêts.

Toutefois, la responsabilité n'est pas seulement civile, elle peut être **pénale**. En effet la responsabilité pénale tend à la sanction du coupable d'un fait expressément prévu et puni par la loi.

B.) Fondements de la responsabilité civile.

1- Le fondement classique et la théorie du risque

Le fondement de la responsabilité civile tend à poser la question de savoir pourquoi on est tenu juridiquement de réparer un dommage qu'on a causé. La responsabilité civile repose sur le précepte « neminem laedere » qui impose de ne pas nuire à autrui. Dès l'instant qu'on a nui à autrui, on commet une faute qui nous oblige à la réparation. C'est le fondement classique de la responsabilité civile qui a longtemps été remis en cause. En effet avec l'évolution de la société, de la morale, et des technologies, on a vu apparaître une nouvelle théorie de la responsabilité civile : la théorie du risque. Selon cette théorie, est responsable celui qui par son activité dangereuse fait courir un risque. C'est le cas des sociétés. Mais quelques soient les assauts dont elle a fait l'objet, la faute continue a être le fondement de la responsabilité civile.

2- Les conditions de la responsabilité civile.

Elles sont au nombre de trois :

- la faute
- le préjudice
- le lien de causalité

L'article 118 du COCC dit ceci : « Est responsable celui qui, par sa faute cause un dommage à autrui ».

Il faut donc une faute, un dommage et un lien de cause à effet pour situer la responsable civile.

a) la faute

La faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit (article 119).
L'importance de la faute n'a aucune incidence sur le droit à réparation ; la faute la plus vénielle, qu'on appelle la culpa lévissima est de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Par les notions de **qualification**, **d'imputabilité**, et **d'abus de droit** sont prises en compte.

. Qualification de la faute : le juge qualifie les faits constitutifs de la faute par rapport à la conduite d'un homme diligent, prudent et avisé, en tenant compte des circonstances d'espèces (article 120).
. Imputabilité : il n'y a pas faute si l'auteur du dommage était par son état naturel dans l'impossibilité d'apprécier son acte (article 121).
Toutefois, tout acte peut obliger l'auteur du dommage à réparation ou être pris en compte pour l'exonération partielle ou total prévue au présent titre (Loi N° 77 -64 du 26 mai 1977)
. Abus de droit : Commet une faute par abus de droit, celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui, ou qui en fait un usage contraire à sa destination (article 122).

b) le dommage

Le dommage peut être matériel ou moral ; il est générateur de responsabilité s'il porte atteinte à un droit (article 124).
Il peut être actuel ou futur ? Il doit toujours être certain et direct. (Il s'agit là du caractère du dommage (article 125).
Le dommage est certain lorsque, bien que n'étant pas réalisé sur le champ, il se produit nécessairement dans l'avenir (article 126).
Le dommage est direct lorsqu'il découle de la faute sans qu'aucun fait postérieur ait encouru à sa réalisation (article 127).

c) le lien de causalité

Le lien de causalité signifie que le dommage doit résulter directement du fait qui l'a généré.
La responsabilité peut disparaître ou être atténuée lorsque intervient un élément qui modifie la relation de causalité entre la faute et le dommage **(article 128).**

Il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure, ou d'un cas fortuit, c'est-à-dire un événement extérieur insurmontable et qu'il était impossible de prévoir **(article 129).**

III) Régime particulier de la responsabilité.

1- <u>Responsabilité du fait des animaux ou du fait des choses</u>.

Toute personne est responsable du dommage causé par le fait de l'animal ou de la chose dont elle a la maîtrise **(article 137).**

A la maîtrise de l'animal ou de la chose, le propriétaire qui l'utilise personnellement ou par l'intermédiaire d'un **<u>préposé</u>.** La maîtrise est transférée lorsque le propriétaire a confié à autrui l'animal ou la chose ou qu'un tiers l'utilise sans la volonté du propriétaire **(article 138).**

2- <u>Responsabilité du fait d'autrui</u>.

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause à autrui par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre **(article 142).**

a) Responsabilité des parents.
Est responsable du dommage cause par l'enfant mineur habitant avec lui, celui de ses père, mère ou parent qui en a la garde **(article 143).**
Si plusieurs personnes se partagent la garde de l'enfant, elles sont solidairement responsables **(article 144).**

b) Responsabilité des commettants.
Les commettants ou patrons, répondent des dommages causés par une personne soumise à leur autorité, lorsque celle-ci encourt dans l'exercice de ses fonctions une responsabilité à l'égard d'autrui. Les personnes agissant pour le compte d'une **<u>personne</u> <u>morale</u>**, engagent dans les mêmes conditions la responsabilité de celle-ci **(article 146).**

Le commettant est encore responsable lorsque le **<u>préposé</u>** a agi, au moins apparemment, dans l'exercice de ses fonctions **(article 147).**

En cas d'abus de fonction, un lien de causalité ou de connexité avec l'exercice des fonctions suffit à rendre le commettant responsable. **(article 148)**

La responsabilité du commettant n'exclut pas celle du préposé. Tous deux sont solidairement responsables du dommage cause, et le civilement responsable peut exercer un recours contre le préposé (action récursoire) **article 149.**

c) Responsabilité des maîtres et des artisans.
Les maîtres et artisans sont responsables du dommage cause par les personnes qui leur ont été confiées en vue de leur formation professionnelle pendant le temps où elles sont sous leur **<u>surveillance</u>**. Ils peuvent se dégager de cette responsabilité en rapportant la preuve qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui a causé le dommage (article 150).

IV) LA RESPONSABILITE PENALE

On est responsable pénalement lorsqu'on commet une infraction. On peut définir la notion d'infraction comme toute action ou omission humaine prévue et punie par la loi pénale. Cette dernière précision de la définition renvoi au principe de la légalité exprimé depuis fort longtemps par Montesquieu puis par Beccaria, et consacré par l'article 4 du Code Pénal qui dispose : « Nul contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis »

Il y a trois types d'infraction :

a) la contravention : infraction que les lois punissent de peine de police
b) le délit : infraction que les lois punissent de peine de police correctionnelle
c) le crime : infraction que les lois punissent de peine de police afflictive ou infamante.

NB : Il n'existe qu'une seule peine infamante, c'est la dégradation civique (article 8 du code pénal).

Les **infractions** entraînent des sanctions allant de l'**amende** à la **privation de la vie**.

Exemples d'infractions commises en collectivités éducatives

a) Le(la) chef(taine) scout(e) qui vole l'argent d'un jeune

b) Le(la) chef(taine) scout(e) qui frappe ou manœuvre un jeune jusqu'à le blesser (coups et blessures volontaires)

d) L'intendant peut être civilement responsable d'une intoxication alimentaire en colonie de vacances.

c) Le secouriste peut être civilement responsable d'une infirmité occasionnée par une injection maladroitement menée.

Autres exemples d'infractions:

- un conducteur qui brûle un feu rouge est passible d'une peine d'emprisonnement.
- le tapage nocturne est une contravention parce que puni d'une amende de 200f à 70 000f et d'une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois (Article 8 du Code des contraventions)
- L'abandon de famille est un délit parce qu'il est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une peine d'amende allant de 20 000 f à 250 000 f (article 350 du code pénal)
- L'empoisonnement est un crime, car il est puni par la peine de mort (article 187 du code pénal).